

「국립수산과학원 수산생명자원 관리지침」 일부개정(안)

1. 개정 이유

「해양수산생명자원의 확보·관리 및 이용 등에 관한 법률」 개정에 따라 분양용도에 ‘교육’을 추가하고, 수산생명자원 확보의 법적 근거 명시, 분양승인 검토의견서 서식 수정 및 기탁등록자원 자원명세서 추가 등 수산생명자원 확보 및 관리에 따른 미비점을 보완하고자 「국립수산과학원 수산생명자원 관리 지침」의 일부 개정을 추진함

2. 주요내용

가. 수산생명자원 국가책임기관으로서 국립수산과학원이 수산생명자원의 체계적 관리, 지속가능한 이용 도모 등을 위해 수산생명자원을 확보해야 함을 명시함(안 제6조제1항)

나. 해양보호생물, 멸종위기 야생생물 등에 법령에 의해 보호받는 자원은 관련 법령의 절차와 기준에 따라 확보하도록 함(안 제6조제3항)

다. 수산생명자원의 유전학적 특성 등 분석·평가의 목적을 명시함(안 제6조제4항)

라. 부서 간 자원이관 시 정보시스템에서 보관위치 및 관리부서 정보를 기록하도록 함(안 제9조제2항 신설)

마. 수산생명자원 분양 사유에 교육을 추가함(안 제10조제2항)

바. 수산생명자원 기탁·등록 자원명세서 서식을 신설함(안 제11조제2항)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해양수산생명자원의 확보·관리 및 이용 등에 관한 법률

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관

라. 기 타 : 신·구조문대비표

국립수산과학원 수산생명자원 관리 지침 일부개정훈령안

국립수산과학원 수산생명자원 관리 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「해양수산생명자원의 확보·관리 및 이용 등에 관한 법률」(이하 '법'이라 한다) 및"을 "「해양수산생명자원의 확보·관리 및 이용 등에 관한 법률」 및"로 한다.

제6조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항제1호 및 제2호를 각각 삭제하며, 같은 항 제5호 중 "기타"를 "그 밖의"로 하고, 같은 조에 제3항 및 제4항을 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 후단 중 "별지 제1호 서식의 생명자원"을 "별지 제1호서식의 수산생명자원"으로 하고, 같은 조 제6항 중 "범위 안"을 "범위"로 한다.

① 국립수산과학원은 「해양수산생명자원의 확보·관리 및 이용 등에 관한 법률」 시행령 제12조에 따른 수산생명자원 책임기관으로서 수산생명자원의 체계적 관리, 지속가능한 이용 도모 및 주권 강화를 위해 수산생명자원을 확보한다.

③ 확보하려는 수산생명자원이 해양보호생물, 멸종위기 야생생물 등에 해당하는 경우에는 관련 법령에서 정한 절차와 기준을 준수해야 한다.

④ 수산생명자원 중 등급부여 대상 중에 대해서는 유전학적 특성 등 분석

· 평가를 실시한다.

제7조제3항 중 "년"을 "연"으로 한다.

제8조제3항 중 "5인 이상 9인"을 "5명 이상 9명"으로 한다.

제9조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 중 "작성"을 "작성하고 정보시스템에 해당 사항을 기록"으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 우리원 부서 간 자원이관 시에는 정보시스템에서 보관위치 및 관리부서에 대한 정보를 갱신해야 한다.

제10조제2항 중 "시험·연구"를 "시험·연구, 교육"으로, "분양받고자 하는"을 "분양받으려는"으로 하고, 같은 조 제5항 중 "기재하여"를 "적어"로 한다.

제11조제1항 중 "위해 법 제17조"를 "위해 「해양수산생명자원의 확보·관리 및 이용 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제17조"로 하고, 같은 조 제2항 중 "기탁하고자 하는"을 "기탁하려는"으로, "기탁·등록신청서"를 "기탁·등록신청서와 별지 제5호의2서식 자원명세서"로 하며, 같은 조 제3항 중 "대해 기탁자와 사전에"를 "대하여 기탁자와 미리"로 한다.

제12조제1항 중 "기증하고자 하는"을 "기증하려는"으로, "사전에"를 "미리"로 하고, 같은 조 제2항 본문 중 "교부한다"를 "발급한다"로 하며, 같은 조 제3항 중 "범위 안"을 "범위"로 한다.

제13조제1항제2호 중 "새롭게 발견된 신종"을 "신종"으로 하고, 같은 항 제4호 중 "기타"를 "그 밖에"로 하며, 같은 조 제3항제4호 중 "기타"를 "그 밖의"로 한다.

제14조제3항 중 "비치하여"를 "갖추어 두고"로 한다.

제15조제1항 및 제2항 중 "반출하고자 하는"을 각각 "반출하려는"으로 한다.

제18조제1항제2호 중 "기재한"을 "적은"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "자만"을 "사람만"으로 한다.

제19조 중 "2021년 7월 1일"을 "2024년 7월 1일"로 한다.

별지 제2서식을 별지와 같이 한다.

별지 제3호서식을 별지와 같이 한다.

별지 제5호의2서식을 별지와 같이 신설한다.

[] 국내
[] 국외

해양수산생명자원 분양승인 신청서

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일시	발급일	처리기간 30일
신청인	기관명:	사업자등록번호:	
	성명(대표자):	생년월일:	
	사무실 소재지:	전화번호:	
분양 개요	용도:	[] 시험·연구용 [] 교육용 [] 그 밖의 용도()	
	목적:	(별지 가능)	
	내용:	(별지 가능)	
	수행기관:		
	총분양 개체수:		

「해양수산생명자원의 확보·관리 및 이용 등에 관한 법률」 제20조제1항, 같은 법 시행령 제18조제1항 및 같은 법 시행규칙 제9조제1항에 따라 위와 같이 해양수산생명자원의 분양승인을 신청합니다.

년 월 일

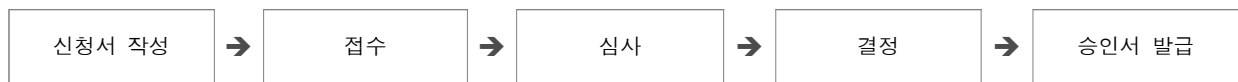
신청인

(서명 또는 인)

국립수산과학원장 귀하

첨부서류	해양수산생명자원 분양신청 목록 1부	수수료 없음
------	---------------------	-----------

처리절차



신청인

처리기관: 국립수산과학원

분양승인신청 검토의견서

신청인	기관명		사업자등록번호		신청일																
	성명 (대표자)		생년월일		신청방법																
	소재지			전화번호 /이메일																	
분양 목적		상세내용																			
검토 의견	☐ 승인 ☐ 일부승인 ☐ 불승인 ☐ 보완			기탁등록 보존기관																	
검토내용																					
1. 승인가준 검토(영 제17조) <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>승인가준</th> <th>검토사항</th> <th>검토내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>분양승인 제한사유 (법제20조제2항)</td> <td> ① 시험·연구 외 목적 여부 ② 다른 법령에서 국외분양 금지 여부 * 국외반출승인대상, CITE 대상종, 멸종위기종 등 여부 ③ 국외 분양 시 국가적 손해 우려 여부 ④ 해양보호동물 여부(해당 시 보관증 첨부) </td> <td></td> </tr> <tr> <td>권리자 보호</td> <td>자원의 출처를 확인하고 관련 기록을 통해 자원에 대한 특정인의 권리 여부 확인</td> <td></td> </tr> <tr> <td>활용시설 및 장비구비</td> <td>신청자/기관이 목적인 연구에 필요한 시설, 장비를 보유했음을 연구 이력 및 관련 증빙 자료를 통해 확인</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							승인가준	검토사항	검토내용	분양승인 제한사유 (법제20조제2항)	① 시험·연구 외 목적 여부 ② 다른 법령에서 국외분양 금지 여부 * 국외반출승인대상, CITE 대상종, 멸종위기종 등 여부 ③ 국외 분양 시 국가적 손해 우려 여부 ④ 해양보호동물 여부(해당 시 보관증 첨부)		권리자 보호	자원의 출처를 확인하고 관련 기록을 통해 자원에 대한 특정인의 권리 여부 확인		활용시설 및 장비구비	신청자/기관이 목적인 연구에 필요한 시설, 장비를 보유했음을 연구 이력 및 관련 증빙 자료를 통해 확인				
승인가준	검토사항	검토내용																			
분양승인 제한사유 (법제20조제2항)	① 시험·연구 외 목적 여부 ② 다른 법령에서 국외분양 금지 여부 * 국외반출승인대상, CITE 대상종, 멸종위기종 등 여부 ③ 국외 분양 시 국가적 손해 우려 여부 ④ 해양보호동물 여부(해당 시 보관증 첨부)																				
권리자 보호	자원의 출처를 확인하고 관련 기록을 통해 자원에 대한 특정인의 권리 여부 확인																				
활용시설 및 장비구비	신청자/기관이 목적인 연구에 필요한 시설, 장비를 보유했음을 연구 이력 및 관련 증빙 자료를 통해 확인																				
2. 수량기준 확인(규칙 제8조) <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>자원번호</th> <th>학명 (국명)</th> <th>자원유형/ 수량기준</th> <th>신청수량</th> <th>승인수량 (누적수량)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							자원번호	학명 (국명)	자원유형/ 수량기준	신청수량	승인수량 (누적수량)										
자원번호	학명 (국명)	자원유형/ 수량기준	신청수량	승인수량 (누적수량)																	
3. 분양검토 결과																					

수산생명자원 기탁자원 명세서

제 목	
구 분	☐ 일반기탁 ☐ 연구성과물(과제번호 :)
자원정보	
자원출처	
자원유형	☐ 유전자원 ☐ 배양체 ☐ 천연물 ☐ 생체조직 ☐ 표본 ☐ 기타()
정보공개 및 분양	가능 () 불가 () ※ 자원의 공동활을 위해 정보공개 및 분양이 원칙이며, 불가 시 사유 작성
보존기간	년 월 일 ~ 년 월 일 ※ 자원 기탁기간은 1년~3년으로 하며 기간 경과 시, 자원기탁 재신청 필요
기간종료 조치방안	☐ 국립수산물과학원 귀속 ☐ 기탁자 반환 ☐ 폐기 ☐ 기타()
기탁자원 가치	
기타사항	

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안	
제1조(목적) 이	지침은 「해양수	제1조(목적)	-----	「해양수	○ 제1조(목적)의 간결성을 위해 “이하 ‘법’
산생명자원의 확보·관리 및 이	용 등에 관한 법률」(이하 ‘법’	산생명자원의 확보·관리 및 이	용 등에 관한 법률」	및 -----	이라 한다”를 법률명이 다시 언급되는
이라 한다) 및 「유전자원의 접	근·이용 및 이익 공유에 관한	-----	-----	-----	11조에 배치하고자 함
법률」에 따른 수산생명자원 책	임기관의 업무 수행, 수산생명	-----	-----	-----	
자원의 확보·분양·기탁 및 이	용 등에 필요한 사항을 규정함	-----	-----	-----	
을 목적으로 한다.		-----	-----	-----	
제6조(수산생명자원의 확보) ①	국립수산과학원의 수산생명자	제6조(수산생명자원의 확보) ①		국립수산과학원은 「해양수산	○ 우리원은 수산생명자원 책임기관으로서
원은 국가연구개발사업 수행에	따라 채집 및 구입된 생물자원,	생명자원의 확보·관리 및 이용		등에 관한 법률」 시행령 제12	수산생명자원 확보가 법적 사항임을 명시
					하고자 함

분석된 정보, 연구부서 간의 이
전 및 교환의 방법으로 확보할
수 있다.

② 제1항에 따라 수집, 확보 및
관리대상이 되는 수산생명자원
의 기준은 다음 각 호와 같다.

1.~4. (생 략)

5. 기타 사유로 확보 및 관리할
가치가 있는 자원

③ 수산생명자원을 확보할 때에
는 국립수산과학원의 국가연구
개발사업 수행에 따른 시료의
채집 및 시료구입 방법 등에 따
른다.

조에 따른 수산생명자원 책임기
관으로서 수산생명자원의 체계
적 관리, 지속가능한 이용 도모
및 주권 강화를 위해 수산생명
자원을 확보한다.

② -----

-----.

1.~4. (현행과 같음)

5. 그 밖의 -----

③ 확보하려는 수산생명자원이
해양보호생물, 멸종위기 야생생
물 등에 해당하는 경우에는 관
련 법령에서 정한 절차와 기준
을 준수해야 한다.

○ 자구수정

○ 자원확보 관련 채집, 시료 구입 등은 일
반적인 사항이라 삭제하고 법적보호대상
생물자원 확보 시 적법한 절차를 준수
하도록함

④ 수산생명자원의 분석은 국립 수산과학원의 국가연구개발사업 수행을 위한 형태적, 생태적, 생리적, 유전적, 화학적 분석과 같은 모든 분석을 의미한다.

⑤ 관리담당자는 관리책임자와 협의하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 연구부서 간 수산생명자원을 교환 또는 이전할 수 있으며, 이 경우 별지 제1호 서식의 생명자원 인계·인수서를 작성해야 한다.

1. 2. (생 략)

⑥ 생명자원 교환은 일대일 무상 교환을 원칙으로 하나 일대일 교환을 초과한 수량의 생명

④ 수산생명자원 중 등급부여 대상 중에 대해서는 유전학적 특성 등 분석·평가를 실시한다.

⑤ -----

----- 별지
제1호서식의 수산생명자원 ---
-----.

1. 2. (현행과 같음)

⑥ -----

○ 분석에 대한 정의는 삭제하고, 법 제10조(분석·평가 등)에 따른 분석·평가 목적을 명시함

○ 자구수정

자원에 대해서는 이에 대한 채 집, 제작 및 수송에 소요된 비용 의 전부 또는 일부를 예산의 <u>범 위</u> 안에서 지원할 수 있다. 제7조(수산생명자원의 보존 및 관 리) ①·② (생 략) ③ 관리책임자는 해양수산부 지 정 기탁등록보존기관(이하 "기 탁기관"이라 한다)에 대해서는 <u>년</u> 1회 운영현황을 점검하여 해 양수산부에 보고해야 한다. 제8조(수산생명자원의 폐기) ①· ② (생 략) ③ 제1항에도 불구하고 제13조 제1항에 따라 제작된 표본인 경 우에는 관리책임자를 포함한 <u>5</u>	----- ----- ----- <u>범</u> <u>위</u>-----. 제7조(수산생명자원의 보존 및 관 리) ①·② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- <u>연</u> ----- -----. 제8조(수산생명자원의 폐기) ①· ② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- <u>5</u>	○ 자구수정 ○ 자구수정 ○ 자구수정
---	--	---

인 이상 9인 이내의 위원회를
구성하여 심의 후 폐기해야 한
다.

제9조(수산생명자원의 이관) 자원
번호가 부여된 수산생명자원을
효율적 관리 및 활용촉진 등을
위해 외부 기관으로 이관하는
경우에는 제8조제3항의 위원회
심의 후 별지 제1호서식의 생명
자원 인계·인수서를 작성해야
한다.

<신 설>

명 이상 9명 -----

-.

제9조(수산생명자원의 이관) ① -

----- 작성하고
정보시스템에 해당 사항을 기록
----.

② 우리원 부서 간 자원이관 시
에는 정보시스템에서 보관위치
및 관리부서에 대한 정보를 갱
신해야 한다.

○ 인계·인수서 작성 후 해당 내용을 정보시
스템에도 기록하도록 함

○ 부서간의 자원이관 시, 보관위치 및 관
리부서 정보를 정보시스템에 기록하도록
함

제10조(수산생명자원의 분양) ①
(생 략)

② 시험·연구 등의 목적으로
수산생명자원을 분양받고자 하
는 자는 별지 제2호서식의 분양
승인신청서를 해당 수산자원을
보유하고 있는 기탁기관에 제출
해야 한다.

③·④ (생 략)

⑤ 제4항에 따른 검토결과, 승
인을 거부하는 경우 그 사유를
기재하여 신청자에게 통보해야
한다.

제11조(수산생명자원의 기탁) ①
수산생명자원 기탁등록보존기
관과 책임기관 역할을 수행하는

제10조(수산생명자원의 분양) ①
(현행과 같음)

② 시험·연구, 교육 -----
----- 분양받으려는 --

-----.

③·④ (현행과 같음)

⑤ -----

적어 -----
---.

제11조(수산생명자원의 기탁) ①

○ 법률 개정에 따라 ‘교육’을 추가함
○ 자구수정

○ 자구수정

생명공학과는 수산생명자원의 보존·관리 및 활용을 지원하기 위해 법 제17조 및 제18조의 수산생명자원 기탁등록업무를 수행한다.

② 법 제24조에 따라 수산생명자원을 기탁하고자 하는 자가 별지 제5호서식의 해양수산생명자원 기탁·등록신청서를 기탁기관 또는 책임기관 역할을 수행하는 생명공학과에 제출하면 해당 부서 관리담당자가 신청서를 접수 처리한다.

③ 관리담당자는 기탁 신청자원의 상태점검, 자원 출처, 자원분

위해 「해양수산생명자원의 확보·관리 및 이용 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제17조 ---.

② -----
---- 기탁하려는 -----

---- 기탁·등록신청서와 별지 제5호의2서식 자원명세서-----

-----.

③ -----
----- 자원출처-----

○ “이하 ‘법’이라 한다” 위치 조정

○ 자구수정

○ 기탁신청 시 자원명세에 관한 서식이 없어 추가함

○ 자구수정

양, 외부공개 여부 및 보존기간 경과 후 조치 등에 대해 기탁자 와 <u>사전에</u> 협의한 후 기탁 수락 여부를 결정한다.	----- ----- -- <u>미리</u> ----- -----.	○ 자구수정
④ (생 략) 제12조(수산생명자원의 기증) ① 생명자원을 <u>기증하고자 하는</u> 자 가 관리담당자에게 서면, 유선 등으로 기증 의사를 밝힐 경우, 접수하기 전에 <u>사전에</u> 기증자원 의 상태, 수량 등을 점검하고 인 수여부를 협의·결정한다.	④ (현행과 같음) 제12조(수산생명자원의 기증) ① ----- <u>기증하려는</u> ----- ----- ----- ----- <u>미리</u> ----- ----- -----.	○ 자구수정 ○ 자구수정
② 제1항에 따라 협의 후 기증 자가 별지 제7호서식의 수산생 명자원 기증신청서와 기증자원 을 제출하면, 기증자가 제시한	② ----- ----- ----- -----	

목록과 대조 작업을 마친 후 별
지 제8호서식의 기증증서를 교
부한다. 다만, 기증자원이 소장
경위, 출처, 소유권 등 관련 논
란의 여지가 있거나 자원으로
활용가치가 없는 경우 기증을
거부할 수 있다.

③ 기증 과정에서 발생하는 수
송비 등은 예산의 범위 안에서
부담할 수 있으며, 기증자에게
는 감사패 또는 기념품을 지급
할 수 있다.

제13조(표본 제작) ① 국립수산과
학원에서 확보한 수산생물 중
다음 각 호의 경우에는 표본을
제작한다.

----- 발
급한다. -----

-----.

③ -----
----- 범위 -----

-----.

제13조(표본 제작) ① -----

-----.

○ 자구수정

○ 자구수정

1. (생 략)	1. (현행과 같음)	
2. <u>새롭게 발견된 신종</u> 및 국내 미기록종	2. <u>신종</u> ----- -----	○ 자구수정
3. (생 략)	3. (현행과 같음)	
4. <u>기타</u> 표본 제작이 필요한 생 물자원	4. <u>그 밖에</u> ----- -----	○ 자구수정
②·③ (생 략)	②·③ (현행과 같음)	
④ 표본 대상 종이 "멸종위기 <u>야생동물</u> " 이거나 "국제적 멸종 <u>위기종</u> "에 해당하는 하는 경우 에는 「야생생물 보호 및 관리 에 관한 법률」에 따른 허가증 등 관련 서류를 첨부해야 한다.	④ ----- <u>야생동물</u> "이거나 "국제적 멸종 <u>위기종</u> "에 해당하는 ----- ----- ----- -----.	○ 자구수정
제14조(표본 관리) ①·② (생 략)	제14조(표본 관리) ①·② (현행 과 같음)	
③ 수장고 관리자는 주 1회 수	③ -----	

장고의 온도, 습도 및 해충발생 등에 점검하고 점검대장을 <u>비치 하여</u> 기록·관리를 해야 한다. ④·⑤ (생 략) 제15조(수산생명자원의 국외반출) ① 국립수산물과학원에서 관리 중인 수산생명자원 중 법 제22조 제1항의 국외반출승인대상목록에 있는 종을 국외로 <u>반출하고자 하는</u> 경우에는 법 시행규칙 별지 제11호서식의 해양수산생명자원 국외반출승인신청서를 관리책임자에게 제출해야 한다. ② 법 시행령 제22조제1항의 외국에서 국내로 반입된 도입종이나 권리의 보호기간이 만료된	----- ----- <u>갖추</u> <u>어 두고</u> -----. ④·⑤ (현행과 같음) 제15조(수산생명자원의 국외반출) ① ----- ----- ----- ----- <u>반출하려</u> <u>는</u> ----- ----- ----- ----- ② ----- ----- -----	○ 자구수정 ○ 자구수정
--	---	-----------------------------

개량품종을 국외로 <u>반출하고자 하는</u> 경우에는 법 시행규칙 별지 제13호서식의 해양수산생명자원 국외반출신고서를 관리책임자에게 제출해야 한다.	----- <u>반출하려는</u> ----- ----- ----- -----.	○ 자구수정
③ (생 략) 제16조(수산생명자원의 이용신고 처리) ① ~ ③ (생 략) ④ 관리책임자는 수산생명자원의 이용신고와 관련된 <u>정보를 「유전자원의 접근·이용 및 이익 공유에 관한 법률」 제9조</u> 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 구축된 통합신고시스템에 등록하여 관리한다.	③ (현행과 같음) 제16조(수산생명자원의 이용신고 처리) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- <u>정보를 「유전자원의 접근·이용 및 이익 공유에 관한 법률」 제9조</u> - ----- ----- -----.	○ 자구수정
제17조(수산생명자원의 정보화	제17조(수산생명자원의 정보화	

라벨을 부착해야 하며, 이용하는 라벨의 크기에 따라 자원 코드, 종의 학명, 채집일시, 채집 장소, 채집자 및 수장기관을 추가로 라벨에 기재해야 한다.	----- ----- ----- ----- ----- -.	
② 정보시스템에 등록된 수산생명자원 정보는 관리자 또는 관리자의 승인을 얻은 <u>자만</u>이 수정할 수 있다.	② ----- ----- ----- <u>사람만</u> ----- -----.	○ 자구수정
③ (생 략) 제19조(재검토기한) 국립수산과학원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2021년 7월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시	③ (현행과 같음) 제19조(재검토기한) 국립수산과학원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2024년 7월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시	○ 재검토기간을 변경함

점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	
---	---	--